海陵市住房和城乡建设局
建设工程行政处罚决定书

海陵市住建罚〔2026〕02号

被处罚人：中建八局第三建设有限公司
地址：海陵市经济技术开发区建设大道306号
法定代表人：李建国

我局于二〇二六年三月十六日对该项目（建设单位高新区开发建设指挥部）实施监督检查，经查，中建八局第三建设有限公司承建的高新区科创产业园（一期）工程（建设单位为高新区开发建设指挥部）存在以下违法行为：未取得施工许可证擅自施工。上述事实，有现场检查记录、调查询问笔录、整改通知书及照片等证据证实。

经实地查证，中建八局第三建设有限公司在该项目中履行安全生产主体责任不到位，未按月组织开展安全生产标准化自评，安全例会记录与实际执行情况不一致；项目经理实际驻场天数低于规定要求；监理单位对存在的安全隐患未及时签发监理工程师通知单督促整改。

被处罚人上述行为，违反了《中华人民共和国建筑法》第六十四条、《建设工程安全生产管理条例》第五十四条之规定。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第九条第（二）项、《建设工程安全生产管理条例》第五十四条第二款之规定，处罚款壹拾万元整。

本机关在审理过程中已依法履行听证告知程序，告知当事人享有陈述、申辩及要求听证的权利。当事人在法定期限内未申请听证，亦未提出陈述和申辩意见。本机关对案件事实、证据材料、法律适用、裁量基准等进行了集体审议，并经主管负责人审查同意，依法作出本处罚决定。

关于裁量基准说明：本机关参照《建筑业行政处罚自由裁量基准》对当事人违法行为的危害后果、整改情况、主观过错程度、配合调查情况等因素进行综合评判。当事人此前三年内未受过同类行政处罚，违法行为发现后能配合开展整改，属于一般违法情节；但涉及现场作业人员人身安全，故不予减轻或从轻处罚。

证据材料目录：1.《建筑施工现场监督检查记录表》一份；2.对项目经理、专职安全员、班组长的询问笔录三份；3.现场违法行为视频资料及彩色照片若干（覆盖事发时段、事发区域、相关器具及人员状态）；4.当事人内部安全管理制度文件及近三个月安全例会、教育培训记录复印件；5.当事人企业资质证书及法定代表人身份证明复印件。上述证据材料经当事人确认，已形成完整证据链条，足以证明本处罚决定所认定的事实。

其他责任主体处理情况：经初步调查，建设单位、监理单位在本案事项中存在一定的管理疏漏，本机关已分别向其发出《监督检查意见书》，要求限期整改并提交书面情况说明。如查实其他单位存在违法违规行为，将依法另行立案处理。

责令立即停止施工并限期改正，依据《建设工程安全生产管理条例》相关规定办理，逾期不改正的将依法处理。

鉴于本案违法行为发生在生产经营活动中，本机关依照《关于推进建筑业高质量发展实施意见》及属地信用监管要求，将本案件信息推送至公共信用信息共享平台、建筑市场监管公共服务平台公示。公示期间，相关行政许可事项审批应当按规定从严审查；公示期结束后，按照修复程序申请信用修复。

行政处罚履行方式和期限：⑴出具行政处罚决定书原件，到政务服务中心二楼住建窗口申请领取缴费码;⑵凭缴费码，可在下载的政务通APP缴费或各大银行网点缴费或政务服务中心一楼收费处缴费;⑶在省财政厅官网“非税收入收缴系统”查验、打印、入账认证票据或凭回执单到县政务服务中心二楼住建窗口打印罚款票据。

当事人应当在收到本处罚决定书之日起十五日内，将上述罚款缴至指定账户。如不服本决定，可在六十日内向上一级主管部门申请行政复议，或者在六个月内向人民法院提起行政诉讼。

当事人在法定期限内不申请行政复议、不提起行政诉讼、又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。当事人逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款本数。

附件：1.现场检查记录（共3页）；2.询问笔录（共2份）；3.整改通知书复印件；4.违法事实佐证照片若干。

海陵市住房和城乡建设局

2026
年
4
月
2
日